

CẨM NANG

DANH MỤC TÀI LIỆU PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP CẦN CÓ



ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

LuatVietnam
Tiện ích văn bản luật



×

ASIA LEGAL
BUSINESS LAW FIRM



Mục lục

- 01** Lời giới thiệu
- 02** Thành lập và phạm vi kinh doanh của công ty
- 03** Cơ cấu vốn góp và sở hữu
- 04** Tổ chức và quản lý điều hành
- 05** Ngoại hối, cổ tức, khoản vay và biện pháp bảo đảm
- 06** Đất và các tài sản gắn liền với đất (tòa nhà, văn phòng, nhà kho, v.v...) và xây dựng
- 07** Quyền sở hữu trí tuệ
- 08** Hợp đồng trọng yếu
- 09** Lao động và việc làm
- 10** Bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy
- 11** Lời kết và thông tin về Asia Legal và LuatVietnam

Giới thiệu

Trong bối cảnh nền kinh tế vận động không ngừng, việc quản trị rủi ro pháp lý trở thành nền tảng vững chắc để doanh nghiệp phát triển bền vững. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít doanh nghiệp vẫn lúng túng trong việc thiết lập và lưu trữ hồ sơ một cách có hệ thống, bài bản, dẫn đến những hệ lụy không đáng có trong các đợt thanh tra hoặc khi thực hiện các giao dịch M&A, gọi vốn.

Nhằm hỗ trợ các nhà điều hành và bộ phận pháp chế rà soát lại "sức khỏe" hồ sơ của đơn vị mình, **LuatVietnam** và **Asia Legal** phối hợp xây dựng cuốn **Cẩm nang: Danh mục tài liệu pháp lý doanh nghiệp cần có**.

Tài liệu này cung cấp danh mục các tài liệu liên quan đến 09 nhóm lĩnh vực cốt lõi:

1. Thành lập và phạm vi kinh doanh của công ty
2. Cơ cấu vốn góp và sở hữu
3. Tổ chức và quản lý điều hành
4. Ngoại hối, cổ tức, khoản vay và biện pháp bảo đảm
5. Đất và các tài sản gắn liền với đất (tòa nhà, văn phòng, nhà kho, v.v...) và xây dựng
6. Quyền sở hữu trí tuệ
7. Hợp đồng trọng yếu
8. Lao động và việc làm
9. Bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy

Cuốn cẩm nang này không chỉ là một danh sách kiểm tra (checklist) đơn thuần mà qua đó, doanh nghiệp có thể tự mình điều chỉnh hệ thống tài liệu phù hợp với quy mô và đặc thù ngành nghề riêng biệt.

Chúng tôi tin rằng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về danh mục hồ sơ hôm nay chính là tấm khiên bảo vệ tốt nhất cho doanh nghiệp trước những thách thức pháp lý trong tương lai.

Trân trọng,
Đội ngũ phát triển nội dung **LuatVietnam & Asia Legal**

Lưu ý và miễn trừ trách nhiệm: Văn bản này không phải là ý kiến tư vấn pháp lý thay thế cho từng trường hợp cụ thể. LuatVietnam và Asia legal không chịu trách nhiệm cho các hành động dựa trên nội dung tài liệu.



Nhóm 1

Thành lập và phạm vi kinh doanh của công ty:

GCN đầu tư, GCN đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, giấy phép con

- | | |
|--|--------------------------|
| 1.1 Giấy Chứng nhận đầu tư ("GCNĐT")/ Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư ("GCNĐKĐT")/
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ("GCNĐKDN")/ Giấy chứng nhận đăng ký
hoạt động ("GCNĐKHĐ")/ Giấy phép kinh doanh của công ty | ☐ |
| 1.2 GCNĐT/ GCNĐKĐT/ GCNĐKHĐ/ Giấy phép Kinh doanh của các chi nhánh/ văn phòng
đại diện/ địa điểm kinh doanh/ kho bãi (nếu có) của công ty | ☐ |
| 1.3 Giấy phép, chấp thuận, đăng ký hoặc chứng nhận đủ điều kiện để thực hiện
các ngành nghề kinh doanh/hoạt động/dịch vụ mà công ty đã đăng ký | ☐ |
| 1.4 Các giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc Giấy chứng nhận thông báo sử dụng
mẫu dấu của công ty và của các chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm
kinh doanh/ kho bãi (nếu có) kể từ ngày thành lập công ty | ☐ |
| 1.5 Điều lệ của công ty, và các Biên bản họp và Nghị quyết/Quyết định có liên quan | ☐ |
| 1.6 Các giấy phép con của công ty, các giấy chứng nhận hành nghề của người quản lý chính
và những người có chuyên môn (nếu có) | ☐ |



Nhóm 2

Cơ cấu vốn góp và sở hữu:

Sổ đăng ký cổ đông/thành viên, báo cáo tài chính, thỏa thuận liên doanh

2.1 Sổ đăng ký cổ đông/ Sổ đăng ký thành viên của công ty

☐

2.2 Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/ thành viên là tổ chức

☐

2.3 Cổ phiếu (cấp cho cổ đông của công ty cổ phần)/ giấy chứng nhận phần vốn góp (cấp cho thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn)

☐

2.4 Báo cáo tài chính của công ty

☐

2.5 Thỏa thuận cổ đông hoặc thỏa thuận liên doanh giữa các cổ đông/ thành viên và giữa bất kỳ cổ đông/ thành viên nào với công ty (nếu có)

☐

Nhóm 3

Tổ chức và quản lý điều hành:

Các Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt, Quy chế phân cấp/ủy quyền

3.1 Biên bản họp, Nghị quyết/ Quyết định bầu/ bổ nhiệm/ thay thế/ miễn nhiệm/ bãi nhiệm các nhân sự quản lý chủ chốt của công ty, bao gồm:

☐

1. Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
Chủ tịch của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
2. Chủ tịch và các thành viên của Ban kiểm soát của công ty cổ phần (nếu có);
3. Người đại diện theo pháp luật
4. Tổng Giám đốc/ Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc/ Phó Giám đốc
5. Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng
6. Người đứng đầu/ Giám đốc Chi nhánh/Văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh khác (nếu có).

3.2 Quy chế phân cấp, phân quyền và các văn bản ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật cho những cá nhân khác thực hiện công việc

☐



Nhóm 4

Ngoại hối, cổ tức, khoản vay và biện pháp bảo đảm: Hợp đồng tín dụng, đăng ký giao dịch bảo đảm, hồ sơ chia cổ tức

4.1 Các thỏa thuận vay, hợp đồng tín dụng hiện còn hiệu lực mà công ty tham gia ký kết, và thông tin/tài liệu liên quan tới tình trạng thực hiện khoản vay, các đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

☐

4.2 Các thỏa thuận thế chấp/cầm cố, biện pháp bảo đảm khác đối với tài sản, và tài liệu về đăng ký giao dịch bảo đảm hiện còn hiệu lực

☐

4.3 Thông tin việc chia cổ tức của công ty kể từ ngày thành lập, và các giấy tờ liên quan chứng minh việc chia cổ tức (biên bản họp, nghị quyết của cấp quản lý có thẩm quyền)

☐

4.4 Thông báo tới cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển lợi nhuận cho (các) nhà đầu tư nước ngoài của công ty (nếu có)

☐



Nhóm 5

Đất và các tài sản gắn liền với đất (tòa nhà, văn phòng, nhà kho, v.v...) và xây dựng: Quyết định giao đất, giấy phép xây dựng, hợp đồng thuê văn phòng

- 5.1 Quyết định giao đất/ cho thuê đất của công ty từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) ☐
- 5.2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bất kỳ văn bản nào khác chứng minh quyền sử dụng của công ty với mảnh đất đó (nếu có) ☐
- 5.3 Các giấy phép xây dựng, hoặc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, hoặc bất kỳ tài liệu nào khác của cơ quan có thẩm quyền cho phép việc xây dựng đó ☐
- 5.4 Các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc cầm cố, thế chấp hoặc bất kỳ biện pháp bảo đảm nào khác đối với quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất ☐
- 5.5 Hợp đồng thuê văn phòng/ bất động sản mà công ty ký kết với các bên cho thuê ☐
- 5.6 Các tài liệu/ giấy tờ chứng minh quyền hợp pháp của bên cho thuê (như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) ☐



Nhóm 6

Quyền sở hữu trí tuệ:

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, bản quyền phần mềm, hợp đồng chuyển giao công nghệ

6.1 Các chứng nhận về việc đăng ký các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đối tượng như tác phẩm, phần mềm máy tính, bản ghi âm, ghi hình, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại, v.v..) (nếu có)

☐

6.2 Các hợp đồng nhượng quyền/ chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ được công ty ký kết và/ hoặc các cấp phép/ chấp thuận mà công ty có được/ cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở hợp đồng li xăng nhãn hiệu, hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật, hợp đồng chuyển giao công nghệ, v.v... (nếu có)

☐

Nhóm 7

Hệ thống hợp đồng trọng yếu:

Các hợp đồng mua bán, gia công, bảo hiểm và giao dịch với bên liên kết

7.1 Các hợp đồng kinh tế/ thương mại quan trọng, bao gồm hợp đồng mua/ bán; hợp đồng thuê mua; hợp đồng gia công, hợp đồng xây dựng/ thiết kế, hợp đồng thuê, hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng vay, hợp đồng cầm cố/ thế chấp, hợp đồng bảo hiểm, v.v. (nếu có)

☐

7.2 Toàn bộ các hợp đồng hoặc giao dịch mà công ty ký kết hoặc thực hiện với các bên liên quan, liên kết (theo quy định pháp luật)

☐

Nhóm 8

Lao động và việc làm:

Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, giấy phép lao động cho người nước ngoài, báo cáo tình hình sử dụng lao động

8.1 Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể

☐

8.2 Toàn bộ các giấy chứng nhận về việc đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể với cơ quan có thẩm quyền

☐

8.3 Quy chế dân chủ

☐

8.4 Các hợp đồng lao động ký kết giữa công ty và người lao động (bao gồm phụ lục sửa đổi)

☐

8.5 Các hợp đồng thuê việc ký kết giữa công ty và người lao động

☐

8.6 Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài

☐

8.7 Tài liệu liên quan đến việc kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm cho người lao động trong công ty

☐

8.8 Các báo cáo định kỳ về lao động như:

☐

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động;
- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động;
- Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động;
- Báo cáo tình hình thực hiện đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (nếu có).



Nhóm 9

Bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy:

Giấy phép môi trường, thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC

- 9.1** Chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về báo cáo đánh giá tác động môi trường/ giấy phép môi trường/ đăng ký môi trường liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của của công ty và các chi nhánh/văn phòng đại diện/văn phòng kinh doanh/kho bãi của công ty ☐
- 9.2** Thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, văn bản nghiệm thu công trình phòng cháy chữa cháy đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các chi nhánh/văn phòng đại diện/văn phòng kinh doanh/kho bãi của công ty ☐



Thông tin các đơn vị đồng hành:



Asia Legal là một trong những công ty luật uy tín trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp tại Việt Nam. **Asia Legal** không chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý theo thông lệ, mà còn chú trọng xây dựng các giải pháp pháp lý phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể của từng khách hàng. Cách tiếp cận của **Asia Legal** được xây dựng trên nền tảng am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam, kết hợp với việc thấu hiểu toàn diện bối cảnh thương mại đặc thù mà mỗi khách hàng đang hoạt động.

Để bảo đảm cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho khách hàng, **Asia Legal** tập trung nguồn lực và chuyên môn chuyên sâu vào các lĩnh vực dịch vụ sau:

- Mua bán và sáp nhập
- Giải quyết tranh chấp
- Đầu tư nước ngoài
- Thương mại quốc tế
- Năng lượng và tài nguyên thiên nhiên
- Bất động sản và xây dựng
- Lao động và việc làm
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân
- Sở hữu trí tuệ

Thông tin liên hệ:

 Website: asialegal.vn

 Email: info@asialegal.vn

 Hotline: 024 2269 3399

Thông tin các đơn vị đồng hành:



LuatVietnam là hệ thống thông tin và dữ liệu văn bản pháp luật tại Việt Nam, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên, hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận, tra cứu và áp dụng pháp luật một cách chính xác, kịp thời và có hệ thống.

Được phát triển từ năm 2000, **LuatVietnam** xây dựng kho dữ liệu pháp luật hơn 400.000 văn bản, bao phủ nhiều lĩnh vực như doanh nghiệp, đầu tư, thuế, lao động và các quy định chuyên ngành. Các văn bản được tổ chức theo cấu trúc khoa học, liên kết nội dung chặt chẽ, giúp người dùng dễ dàng tra cứu, đối chiếu và xác định hiệu lực áp dụng trong từng trường hợp cụ thể.

Trên nền tảng dữ liệu đó, **LuatVietnam** phát triển các dịch vụ:

- Tra cứu văn bản pháp luật với các tính năng như Nội dung hợp nhất; So sánh văn bản; Theo dõi và Ghi chú từng điều khoản văn bản...
- Phân tích văn bản: Cập nhật và phân tích văn bản theo lĩnh vực quan tâm của từng khách hàng; So sánh chi tiết từng điều khoản...
- AI Luật – Trợ lý Luật Việt Nam đã được Bộ Tư pháp lựa chọn vận hành trên Cổng Pháp luật Quốc gia;
- Cùng các sản phẩm số khác đang không ngừng được cải tiến, nâng cấp nhằm hỗ trợ hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu tra cứu và thực thi pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

Với cách tiếp cận kết hợp giữa dữ liệu và công nghệ, **LuatVietnam** không chỉ là công cụ tra cứu, mà còn là hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hệ thống hóa nghĩa vụ tuân thủ. Qua đó, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chủ động hơn trong quá trình ra quyết định.

Thông tin liên hệ:

 Website: LuatVietnam.vn

 Email: cskh@luatvietnam.vn

 Hotline: 0938 36 1919

Lời kết

Danh mục tài liệu pháp lý không tồn tại dưới một khuôn mẫu chung cho mọi doanh nghiệp.

Trên thực tế, sự khác biệt về quy mô, ngành nghề, cơ cấu tổ chức và giai đoạn phát triển sẽ quyết định phạm vi và mức độ yêu cầu đối với hệ thống hồ sơ pháp lý.

Vì vậy, việc xây dựng và rà soát danh mục tài liệu cần được thực hiện theo hướng điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp. Cách tiếp cận này giúp tránh tình trạng thiếu hụt tài liệu quan trọng, đồng thời loại bỏ các hồ sơ không còn giá trị sử dụng.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc đảm bảo “đủ”, doanh nghiệp cần hướng tới chuẩn hóa có chọn lọc, tập trung vào các tài liệu cốt lõi gắn với nghĩa vụ tuân thủ và yêu cầu quản trị nội bộ.

Một hệ thống hồ sơ được xây dựng đúng – đủ – phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro, tối ưu nguồn lực và nâng cao mức độ sẵn sàng trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra hoặc giao dịch quan trọng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hướng tới quản trị minh bạch và phát triển bền vững.

LuatVietnam và **Asia Legal** xin trân trọng cảm ơn!

Cẩm nang này được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quan, không nhằm và không được coi là ý kiến tư vấn pháp lý của Asia Legal và LuatVietnam. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa trên nội dung tài liệu, cũng như mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc hệ quả phát sinh từ quyết định hoặc hành động đó.

